

刑法
No319

予備独自問題 R3-8

(配点: 2)

月 日

月 日

横領の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 所有権留保の約定付き割賦売買契約に基づき24回の均等分割払いで、自動車販売会社から自動車を購入した者が、同車の引渡しを受け、3回分の支払を済ませた時点で、同車の売却代金を自己の生活費として費消するため、同社に無断で、第三者に同車を売却し、これを引き渡した場合、当該行為は、実質的には他人の所有権を侵害する行為ではないから、横領罪は成立しない。
2. スーパーマーケットでレジ係のアルバイトをしていた者が、担当するレジ内の売上金を自己の遊興費として費消するため、店長に無断で、同レジ内から売上金を取り出し、自己のバッグに入れて店外に持ち出した場合、当該行為は、他人の占有ではなく、その所有権を侵害する行為であるから、業務上横領罪が成立する。
3. 所有者から動産を賃借している者が、同動産の売却代金を自己の生活費として費消するため、所有者に無断で、第三者に同動産の売却を申し入れたが、同人から買受けの意思表示がない場合、他人の所有権を侵害する状態には至っていないから、横領罪は成立しない。
4. 所有者から委託を受けて不動産を占有する者が、所有者に無断で、金融機関を抵当権者とする抵当権を同不動産に設定してその旨の登記を了した後において、同不動産の売却代金を自己の用途に費消するため、更に所有者に無断で、第三者に同不動産を売却してその旨の登記を了した場合、先行する抵当権設定行為について横領罪が成立する場合であっても、後行する所有権移転行為について、横領罪が成立する。
5. 窃盗犯人から盗品の売却を依頼された者が、その売却代金を自己の用途に費消するため着服した場合、当該行為は、他人の所有権を侵害する行為であるものの、窃盗犯人との間の委託信任関係は法律上保護に値しないから、横領罪は成立しない。

No319	横領罪	正答率
予備R3-8	正解	79%
	4	

1 誤っている

最決昭 55.7.15.判例は、本記述と類似の事案において、横領罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、買主が代金の支払を完了しておらず、売主である自動車販売会社に自動車の所有権が留保されているので、同車は、「他人の物」に当たるということを挙げている。本記述では、24回の均等分割払いで自動車販売会社から自動車を購入した者が、3回分の支払を済ませたにすぎず、いまだ所有権は自動車販売会社に留保されているといえる。そのため、同車は「他人の物」に当たる。また、所有権が留保された状態で買主が自ら占有する同車を代金完済前に自己のものとして第三者に売却した行為は、売主の担保目的に限定された所有権を侵害したものと見える。よって、第三者に同車を売却した行為には横領罪が成立する。したがって、本記述は、誤っている。

2 誤っている

大判大 7.2.6.判例は、本記述と類似の事案において、商店内の商品は商店主である店長に占有があるとしている。判例の結論に賛成する学説は、商店の店主と店員のように物の保管に上下関係がある場合には、上位者に物の単独占有が認められ、下位者は占有補助者に過ぎないとする。よって、本記述のように、店員が店のレジ内の売上金を領得した場合、店長の占有を侵害したものと見て窃盗罪が成立する。したがって、本記述は誤っている。

3 誤っている

大判大 2.6.12.判例は、横領罪（252条1項）は、自己の占有する他人の財物に対して、不法領得の意思の発現行為があることによって成立し、第三者の行為が介在することを要しないとした上で、自己の占有する他人の財物を不法に第三者に売り渡そうとする行為があれば、相手方の買受けの意思表示を待たず、横領罪は完成するとしている。よって、動産の売却を申し入れた行為につき、横領罪が成立する。したがって、本記述は誤っている。

4 正しい

最大判平 15.4.23（百選Ⅱ69事件）。判例は、本記述と類似の事案において、「委託を受けて他人の不動産を占有する者が、これにほしいままに抵当権を設定してその旨の登記を了した後においても、その不動産は他人の物であり、受託者がこれを占有していることに変わりはなく、」「売却等による所有権移転行為について、横領罪の成立自体は、これを肯定することができるというべきであり、先行の抵当権設定行為が存在することは、後行の所有権移転行為について犯罪の成立自体を妨げる事情にはならない」とし、後行行為について横領罪の成立を認めている。よって、先行する抵当権設定行為について横領罪が成立する場合であっても、後行する所有権移転行為について、横領罪が成立する。したがって、本記述は正しい。

5 誤っている

最判昭 36.10.10.判例は、本記述と同様の事案において、「刑法 252 条 1 項の横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを以て足るのであつて、その物の給付者において、民法上犯人に対しその返還を請求し得べきものであることを要件としない」として、横領罪の成立を認めている。よって、盗品売却代金を着服した行為につき、横領罪が成立する。したがって、本記述は誤っている。